

Prüfungsschema § 831 BGB — Haftung für den Verrichtungsgehilfen

Deliktsrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Verrichtungsgehilfe

1. Übertragung einer Verrichtung

Verrichtungsgehilfe ist, wem mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn eine Tätigkeit in dessen Interessenkreis übertragen worden ist. Auf einen Vertrag oder eine Vergütung kommt es nicht an; auch die Gefälligkeit genügt.

Beispiel: Geschäftsinhaber G bittet seinen Freund F, ihm unentgeltlich beim Warensport zu helfen. F ist Verrichtungsgehilfe, weil ihm G mit Wissen und Wollen eine Tätigkeit in seinem Interessenkreis übertragen hat.

2. Weisungsgebundenheit und Abhängigkeit

Der Gehilfe muss vom Willen des Geschäftsherrn abhängig sein, also dessen Weisungen unterliegen — der Geschäftsherr muss die Tätigkeit jederzeit beschränken, entziehen oder nach Zeit und Umfang bestimmen können.

Beispiel: G kann seinem Angestellten A jederzeit vorschreiben, wann und wie er die Regale einzuräumen hat. A unterliegt damit der für den Verrichtungsgehilfen erforderlichen Weisungsgebundenheit.

3. Abgrenzung zum selbstständigen Unternehmer

Wer die Arbeit eigenverantwortlich und ohne Weisungsbindung erbringt — etwa ein beauftragter Handwerksbetrieb, ein Spediteur oder ein Subunternehmer —, ist kein Verrichtungsgehilfe. In diesen Fällen kommt nur eine eigene Haftung des Auftraggebers wegen Verletzung von Auswahl-, Organisations- oder Verkehrssicherungspflichten aus § 823 I BGB in Betracht.

Beispiel: G beauftragt den selbstständigen Elektriker E, eigenverantwortlich und ohne Weisungen eine Leitung zu verlegen. E ist kein Verrichtungsgehilfe des G, weil ihm die Weisungsbindung fehlt.

4. Geschäftsherr

Geschäftsherr ist, wer den Gehilfen bestellt hat. Nach § 831 II BGB trifft dieselbe Verantwortlichkeit denjenigen, der die Besorgung eines der in § 831 I 2 BGB bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt.

Beispiel: G bestellt A als seinen Gehilfen für die Auslieferung von Waren. G ist Geschäftsherr im Sinne des § 831 I BGB, weil er den Gehilfen bestellt hat.

II. Widerrechtliche Schadenszufügung in Ausführung der Verrichtung

Der Gehilfe muss einem Dritten widerrechtlich einen Schaden zugefügt haben. Geschädigter darf also nicht der Gehilfe selbst sein.

1. Objektiver Tatbestand einer unerlaubten Handlung

Der Gehilfe muss den objektiven Tatbestand eines Delikts der §§ 823 ff. BGB verwirklicht haben, in der Regel den des § 823 I BGB. Bei Tatbeständen, die begrifflich Vorsatz voraussetzen — etwa § 826 BGB oder ein vorsätzliches Schutzgesetz i. S. d. § 823 II BGB —, muss dieser Vorsatz beim Gehilfen vorliegen.

Beispiel: Fahrer F beschädigt bei der Auslieferung fahrlässig das Eigentum des O. Damit verwirklicht F den objektiven Tatbestand des § 823 I BGB, der für § 831 BGB genügt.

2. Widerrechtlichkeit

Das Verhalten des Gehilfen muss rechtswidrig sein; Rechtfertigungsgründe schließen die Haftung aus. Bei Fahrlässigkeitsdelikten genügt die objektive Pflichtwidrigkeit, also ein Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt.

Beispiel: F verstößt bei der Zustellung fahrlässig gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt und beschädigt dabei die Sache des O. Sein Verhalten ist mangels Rechtfertigungsgrund rechtswidrig.

3. Kein Verschulden des Gehilfen erforderlich

Ein Verschulden des Gehilfen ist nicht Tatbestandsmerkmal. § 831 BGB greift daher auch, wenn der Gehilfe schuldunfähig (§§ 827, 828 BGB) oder unverschuldet in einem Irrtum befangen war.

Beispiel: Der 6-jährige Gehilfe G beschädigt bei einer ihm übertragenen Verrichtung eine fremde Sache. Obwohl G nach § 828 BGB schuldunfähig ist, greift § 831 BGB dennoch ein.

4. In Ausführung, nicht bei Gelegenheit der Verrichtung

Erforderlich ist ein unmittelbarer innerer sachlicher Zusammenhang zwischen der übertragenen Verrichtung und dem schädigenden Verhalten. Nutzt der Gehilfe die Tätigkeit nur als äußere Gelegenheit zu einer eigenmächtigen Schädigung, handelt er lediglich „bei Gelegenheit“ — dann haftet der Geschäftsherr nicht.

Beispiel: Der Lieferfahrer F nutzt die Zustellfahrt, um bei O heimlich Schmuck zu stehlen. Das geschieht nur bei Gelegenheit der Verrichtung; der Geschäftsherr haftet insoweit nicht.

III. Kein Entlastungsbeweis nach § 831 I 2 BGB

Das Verschulden des Geschäftsherrn wird vermutet. Die Haftung entfällt nur, wenn ihm der Entlastungsbeweis gelingt; die Darlegungs- und Beweislast trägt er selbst.

1. Sorgfalt bei Auswahl

Nachweis, dass der Gehilfe nach Eignung, Zuverlässigkeit und Qualifikation sorgfältig ausgewählt wurde. Maßstab ist die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, deren Anforderungen mit der Gefährlichkeit der übertragenen Tätigkeit steigen.

Beispiel: G weist nach, dass er den Fahrer F vor der Einstellung sorgfältig auf Fahrtüchtigkeit und Zuverlässigkeit geprüft hat. Damit gelingt ihm der Entlastungsbeweis der sorgfältigen Auswahl.

2. Sorgfalt bei Beschaffung und Leitung

Soweit der Geschäftsherr Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, muss er auch insoweit die erforderliche Sorgfalt beobachtet haben — also insbesondere ordnungsgemäß angeleitet und überwacht haben.

Beispiel: G stellt F ein regelmäßig gewartetes Fahrzeug zur Verfügung und überwacht dessen Fahrten stichprobenartig. Damit hat G auch bei Beschaffung und Leitung die erforderliche Sorgfalt beachtet.

3. Fehlende Kausalität (rechtmäßiges Alternativverhalten)

Die Ersatzpflicht entfällt auch, wenn der Schaden bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt ebenso entstanden wäre. Der Geschäftsherr muss diesen Kausalitätsgegenbeweis führen.

Beispiel: G weist nach, dass der Schaden auch bei sorgfältigster Auswahl und Überwachung des F eingetreten wäre. Die Ersatzpflicht entfällt mangels Kausalität der Sorgfaltspflichtverletzung.

IV. Rechtsfolge

1. Schadensersatz

Ersatz des durch die Verrichtung verursachten Schadens nach §§ 249 ff. BGB; bei Verletzung von Körper, Gesundheit, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung zusätzlich Schmerzensgeld nach § 253 II BGB.

Beispiel: F beschädigt bei der Auslieferung das Eigentum des O und verletzt ihn dabei leicht. G schuldet O Schadensersatz nach §§ 249 ff. BGB sowie Schmerzensgeld nach § 253 II BGB.

2. Gesamtschuldnerische Haftung

Haftet der Gehilfe daneben selbst — etwa aus § 823 I BGB —, haften er und der Geschäftsherr als Gesamtschuldner, §§ 840 I, 421 BGB. Im Innenverhältnis gelten § 426 BGB und die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs.

Beispiel: Sowohl F selbst aus § 823 I BGB als auch sein Geschäftsherr G aus § 831 BGB haften dem O gegenüber. Beide haften als Gesamtschuldner nach §§ 840 I, 421 BGB.

3. Mitverschulden

Ein Mitverschulden des Geschädigten ist nach § 254 BGB anspruchsmindernd zu berücksichtigen.

Beispiel: O hat den Unfall durch eigene Unachtsamkeit mitverursacht. Sein Mitverschulden mindert den Schadensersatzanspruch gegen G nach § 254 BGB entsprechend.

Typische Streitstände

Exkulpation — Entlastungsbeweis und dezentralisierter Entlastungsbeweis

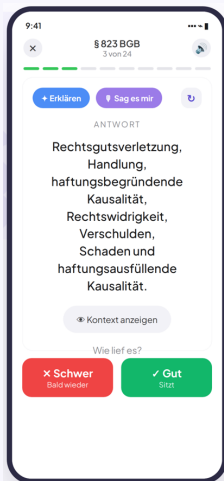
Der Entlastungsbeweis nach § 831 I 2 BGB gilt als zentrale Schwäche der Norm: In arbeitsteiligen Großbetrieben lässt die Rechtsprechung den dezentralisierten Entlastungsbeweis genügen, bei dem sich der Geschäftsherr auf die sorgfältige Auswahl und Überwachung der leitenden Angestellten beschränken kann. Als Korrektiv zieht die Rechtsprechung deshalb eine unmittelbare Haftung des Geschäftsherrn aus § 823 I BGB wegen Verletzung eigener Organisations- und Verkehrssicherungspflichten heran, die keiner Exkulpation zugänglich ist.

Zusammenhang — „In Ausführung“ oder „bei Gelegenheit“ bei Straftaten des Gehilfen

Begeht der Gehilfe eine vorsätzliche Straftat — etwa einen Diebstahl beim Kunden —, ist umstritten, wann noch ein innerer sachlicher Zusammenhang zur Verrichtung besteht. Die h. M. verlangt, dass sich gerade das mit der übertragenen Tätigkeit geschaffene Risiko verwirklicht; die bloße Gelegenheit zur Tat, etwa der durch die Verrichtung ermöglichte Zutritt, genügt nicht, während ein Missbrauch der eingeräumten Befugnisse selbst noch erfasst sein kann.

§ 278 BGB — Abgrenzung zu § 276 BGB

§ 278 BGB rechnet dem Schuldner das Verschulden des Erfüllungsgehilfen ohne Entlastungsmöglichkeit zu, setzt aber ein bestehendes Schuldverhältnis voraus und ist keine eigene Anspruchsgrundlage; § 831 BGB gilt auch außerhalb von Sonderverbindungen, lässt dafür aber die Exkulpation zu. Der Erfüllungsgehilfe muss zudem nicht weisungsgebunden sein, sodass auch selbstständige Unternehmer erfasst sein können — in der Klausur sind beide Normen daher nebeneinander zu prüfen.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.